

الدبلوم الإستراتيجي في حقوق الإنسان والدبلوماسية
نموذج الأبعاد السبعة YK7-HR من الحقوق إلى الدبلوماسية ومن النظرية إلى التطبيق

9 المحاضرة التاسعة

الشرعية الدولية كأداة

تحصين لا كقييد سيادي

كيف تُدار الشرعية لمنع الانفجار دون

التفريط بالسيادة؟

أولاً : لماذا أفردنا المحاضرة الثامنة للتحصين الخارجي؟

لأننا أثبتنا فيها أن:

0 **الخطر الحقيقي على الدول لا يبدأ خارجيًا**

• بل يبدأ من:

■ هشاشة داخلية

■ سوء إدارة الأزمات

■ فراغ في القرار والسياسات

وهذا الفراغ هو ما يُستثمر دوليًا.



لا يمكن فهم الشرعية الدولية دون فهم التحصين، ولا يمكن إدارة الشرعية دون سدّ الفراغ السيادي.

ثانيا : الإشكال المركزي للمحاضرة

هل الشرعية الدولية:

- أداة حماية للدولة؟
- أم قيد على سيادتها؟
- أم أداة ضغط تُستخدم حسب السياق؟

الإجابة التقليدية: ملتبسة

الإجابة الواقعية: تعتمد على إدارة الدولة للشرعية، لا على وجودها فقط.

ثالثًا: من التعريفات المعيارية إلى التعريف السيادي الواقعي

التعريفات المعيارية الشائعة

في الأدبيات التقليدية، تُعرَّف الشرعية الدولية بأنها:

- الالتزام بالقانون الدولي
- احترام حقوق الإنسان
- القبول الدولي للدولة

الإشكال:

0 هذه التعريفات تجريدية

■ تفترض عالمًا:

- عادلاً
- متوازنًا
- محايدًا

وهو غير موجود واقعيًا.

الشرعية الدولية كأداة تحصين استراتيجي

أولاً: المعايير السبعة للشرعية الدولية الواقعية

(YK7-HR | International Legitimacy as Strategic Shield)

السيادة الفعلية ≠

معيار السيادة الفعلية الشكلية (Effective Sovereignty)

الشرعية لا تُمنح لدولة فاقدة السيطرة على قرارها.

السيادة هنا ليست شعاراً دستورياً، بل:

- 0 احتكار مشروع للقوة
- 0 قدرة حقيقية على إنفاذ القانون
- 0 مؤسسات تعمل لا تُدار بالوكالة

□ الدولة التي لا تحكم نفسها لا تحميها الشرعية الدولية، بل تُدار باسمها.

الشرعية تبدأ من الداخل لا من

مجلس خارجي
معيار التمثيل الداخلي Internal
((Legitimacy

الشرعية الدولية تبدأ من الداخل:

- ✓ قبول شعبي معقول
- ✓ قنوات تمثيل سياسية حقيقية
- ✓ عدم تحوّل الدولة إلى خصم دائم لمجتمعها

[?] الشرعية التي لا تركز على الداخل تتحول إلى

غطاء هش أمام الخارج

الالتزام الانتقائي: متى نلتزم؟ متى

معيّار الالتزام الانتقائي لا التبعي Selective Compliance

الشرعية الواقعية لا تعني:

0 تنفيذًا أعمى للتوصيات

0 ولا خضوعًا آليًا للآليات الدولية

بل تعني:

✓ التمييز بين الإلزامي والسياسي

✓ استخدام القانون الدولي كأداة تفاوض

✓ رفض تحويل الحقوق إلى وسيلة ابتزاز

[?] الالتزام الذكي يحصّن، أما الالتزام التبعي

فُضُوف

المؤسسات المستقرة = شرعية

معيار الاستقرار المؤسسي (Institutional Stability)
مستمرة

الدولة غير المستقرة مؤسسيًا:

0 تُستدعى للتدويل

0 تُتهم بعدم الأهلية

0 تُفرض عليها الوصاية تدريجيًا

الشرعية الواقعية تفترض:

✓ مؤسسات مستمرة لا ظرفية

✓ فصل وظيفي لا شكلي

✓ إدارة أزمات لا ردود أفعال

[?] الفراغ المؤسسي هو أسوأ طريق لفقدان

من يكتب الرواية يملك
قدرة الدولة على تعريف نفسها وقضاياها وأزماتها
قبل أن يُعاد تعريفها خارجيًا.

معيّار السردية الدولية International Narrative (Control)

من لا يملك روايته... يُكتب عنه.
الشرعية اليوم تُبنى عبر:
✓ الخطاب
✓ التقارير
✓ الإعلام الدولي
✓ المنظمات غير الحكومية

- **هل هو:**
- "تجاوز فردي"؟
 - أم "نمط ممنهج"؟
 - أم "تهديد للسلم الدولي"؟
- التوصيف هو أول حكم.**

[?] الدولة التي لا تُعرّف نفسها، تُعرّف كقضية.

التناقض السياسي أخطر من الانتهاك المؤقت

معيار الاتساق السلوكي Behavioral Consistency

التناقض يقتل الشرعية:

0 خطاب حقوقي وممارسة قمعية

0 قانون معلن وتنفيذ انتقائي

0 سيادة مرفوعة وقرارات مستوردة

**[?] الشرعية تُستنزف بالتناقض أكثر مما تُستنزف
بالأزمات.**

التحصين الاستباقي: أعلى

درجات الشرعية

معيّار التحصين الاستباقي Preventive ((Shielding

أعلى درجات الشرعية هي التي:

- ✓ تمنع تدويل الأزمة قبل وقوعها
- ✓ تسحب الذرائع قبل استثمارها
- ✓ تعالج الخلل داخليًا قبل تضخيمه خارجيًا

[?] الشرعية هنا ليست دفاعًا... بل منعًا للهجوم.

**الشرعية الدولية ليست قيمة أخلاقية
محايدة،**

بل أداة سياسية – قانونية.
تُستخدم للحماية عندما تُدار بذكاء،

وتُستخدم للضغط عندما تُترك للأخيار، كما يدبروها.

مفاتيح التشغيل الثلاثة:

- 1. موازين القوة (Hard & Soft Power)**
- 2. صورة الدولة (Narrative & Reputation)**
- 3. إدارة الأزمات (Governance & Anticipation)**

المعادلة الصعبة

لا تستطيع أي دولة استخدام المعايير السبعة كاملة
إذا لم تمتلك حدًا أدنى من (موازين القوة + صورة
الدولة + إدارة الأزمات)

لكن تستطيع بعض الدول استخدام جزءٍ منها بذكاء
لتعويض هذا النقص ومنع الأسوأ.

وهنا جوهر المعادلة الصعبة.

(مهم جدًا) أولاً :

المعايير السبعة ليست متساوية الشروط، ولا تعمل كلها في كل السياقات.

✓ بعض المعايير تحتاج قوة

✓ بعضها يحتاج صورة

✓ بعضها يحتاج إدارة

✓ وبعضها يمكن تشغيله حتى من دولة ضعيفة

الخطأ الشائع:

الاعتقاد أن المعايير السبعة = وصفة جاهزة لكل دولة

الصواب:

المعايير السبعة = سُلمٌ، لا بد من اختيار درجاته حسب الواقع.

ثانيًا: من هي الدولة القادرة على استخدامها رغم ضعفها؟

الدولة الضعيفة لكنها متماسكة داخليًا
حتى لو:

0 بلا قوة عسكرية

0 بلا نفوذ دولي كبير

فإنها تستطيع تشغيل:

✓ مسار (1) الإدارة الاستباقية

✓ مسار (2) السردية القانونية

✓ مسار (5) تحصين الجبهة الداخلية

✓ مسار (7) الدبلوماسية الوقائية

الشرط:

حد أدنى من مؤسسات تعمل.

الدولة الصغيرة الذكية

دولة:

0 قليلة الموارد

0 لكنها:

- سريعة القرار
- واضحة الخطاب
- لا تناور إنكارياً

هذه تستطيع:

✓ تعويض ضعف القوة بـ السرعة والوضوح

✓ تعويض ضعف الصورة بـ المصداقية

هذه الدول لا تمنع الضغط كلياً

لكنها تمنع تحوُّله إلى تدخل.

الدولة التي تفهم حدودها
أخطر الدول ليست الضعيفة... بل التي تتوهم القوة.

- الدولة الواعية بحدودها:
- 0 لا ترفع سقف خطاياها فوق قدرتها
 - 0 لا تستفز النظام الدولي
 - 0 لا تتحداه بلا أدوات

هذه الدولة تستطيع استخدام الشرعية كحاجز لا كسلاح
هجومى.

ثالثًا: من لا يستطيع استخدامها أصلاً؟

الدولة المنقسمة

- أكثر من سلطة
- أكثر من خطاب
- أكثر من رواية

هذه:

- 0 تفقد معيار السردية
- 0 وتُفتح أبواب التدخل تلقائيًا

دولة ب

- لا مؤسسات
- لا قرار
- لا سردية
- لا ثقة داخلية

هذه:

- 0 لا تستخدم الشرعية ، بل تُدار بها

الدولة التي تعادي النظام الدولي بلا أدوات

- خطاب سيادي حاد
- دون قوة أو تحالفات
- دون إدارة أزمات

رابعًا: الترتيب الذكي للمعايير حسب ضعف الدولة

❓ إذا كانت الدولة: **ضعيفة القوة** → تبدأ بـ:

1. الإدارة الاستباقية
2. السردية القانونية
3. تحصين الجبهة الداخلية
4. الدبلوماسية الوقائية أو دبلوماسية الحماية

ولا تبدأ بـ:

- التحدي
- التصعيد
- خطاب القوة

❓ **ضعيفة الصورة** تبدأ

بـ:

1. الشفافية المنضبطة لا فضح ولا إنكار بل كشف (محسوب)
2. التقارب الوطني

❓ **ضعيفة إدارة الأزمات**

لا تبدأ بالشرعية أصلاً

بل تبدأ بـ:

بناء حد أدنى من الإدارة
وإلا تحوّل الشرعية إلى أداة
ضغط فوري.

المغالطة الكبرى في الفهم الشائع

أن الشرعية الدولية = حكم أخلاقي نهائي
بينما الواقع يقول:

• **الشرعية أداة سياسية - قانونية**

0 **تُستخدم:**

- للحماية أحيانًا
- وللضغط أحيانًا أخرى

0 **حسب:**

- موازين القوة
- صورة الدولة
- قدرتها على إدارة أزماتها

ثالثًا: الإشكال

الجوهري

الإشكال:

هذه التعريفات تجريدية

وتفترض عالمًا:

• عادلاً —

• متوازنًا

• محايدًا

❓ لماذا هذا الإشكال

خطير؟

لأنه:

- يُضلل صانع القرار
- يُخدِّر الدولة أخلاقياً
- يجعلها تعتقد أن "حُسن السلوك وحده يحميها"

□ بينما الواقع يقول:

الدولة التي لا تحمي

نفسها سياسيًا وقانونيًا...

لا تنقذها أخلاقها وحدها.

من يستخدم الشرعية؟
كيف تُستخدم للحماية؟
مع من تُستخدم للضغط؟
ولمصلحة من؟
دون شعارات، وبأمثلة واقعية.

أولاً: كيف تُستخدم الشرعية الدولية للحماية؟

من يستخدمها للحماية؟

تستخدمها:

✓ **الدولة نفسها** وليس المجتمع الدولي ، عبر مؤسساتها، وخطابها، وتحركاتها
القانونية والدبلوماسية

**الشرعية لا تحمي من الخارج...
بل تُبنى من الداخل ثم تُستثمر خارجيًا.**

نظام حماية متكامل لا مجرد رد المسارات السبعة لاستخدام الشرعية فعل الحماية الدولية في

Seven Protective Pathways of International
(Legitimacy)

القاعدة الحاكمة:
الشرعية لا تُستخدم دفعة واحدة،
بل عبر مسارات متوازية،
كل مسار يسد ثغرة مختلفة أمام
التدخل.

مسار الإدارة الاستباقية للأزمات

(Preventive Crisis Management)

كيف يعمل؟

■ الاعتراف المنضبط بالمشكلة (لا إنكار ولا تهويل)
0 فتح مسار وطني:

تحقيق ← إصلاح ← محاسبة
■ إعلان جدول زمني واضح وواقعي

أثره التحصيني:

✓ إسقاط ذريعة "التدخل لإنقاذ"
✓ منع انتقال الأزمة من الداخل إلى الخارج

مفتاح المسار:

من يُمسك بالأزمة مبكرًا .. لا تُمسك به لاحقًا.

مسار امتلاك السردية القانونية

(Legal Narrative Control)

كيف يعمل؟

■ توصيف الأزمة بلسان الدولة

0 تحديد إطارها:

• أمني

• اجتماعي

• إداري

• قانوني

■ منع إعادة توصيفها ك:

“تهديد للسلم والأمن الدوليين”

= **أثره التحصيني:**

✓ منع نقل الملف من “قضية وطنية” إلى “ملف دولي”

□ **القاعدة الذهبية:**

من لا يصف قضيته...
تُوصَف عنه.

مسار تفعيل القانون الدولي لا استدعائه

(Proactive Use of International Law)

كيف يعمل؟

- استخدام الاتفاقيات للدفاع لا للاعتذار
- مخاطبة المؤسسات الدولية بلغة:

0 قانونية

0 إجرائية

0 دقيقة

- تحويل القانون إلى درع لا محكمة
- أثره التحصيني:

- قلب العلاقة من:

دولة متهم ← دولة فاعلة قانونيًا

القاعدة:

القانون يحمي من
يستخدمه...
لا من يكتفي بالتوقيع
عليه.

مسار بناء صورة الدولة المسؤولة

(Responsible State Image)

ليس المطلوب:

- دولة مثالية
- بلا أخطاء

بل دولة:

✓ تعترف

✓ تُصلح

✓ تضبط

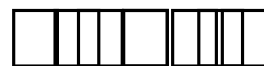
✓ تمنع التكرار

أثره التحسيني:

تقليل قابلية الدولة للشيطنة والتدويل

القاعدة الواقعية:

المجتمع الدولي يتسامح مع الخطأ



ولا يتسامح مع الفوضى والإنكار.

مسار تحصين الجبهة الداخلية

(Internal Legitimacy Shield)

كيف يعمل؟

- تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات
- فتح قنوات تظلم داخلية
- 

أثره التحصيني:

- تقليص دور المنظمات الخارجية كـ "ناطق بديل"
- سحب الذرائع الحقوقية من الخارج

قاعدة
استراتيجية:
كل ملف يُحل
داخليًا... يُغلق خارجيًا

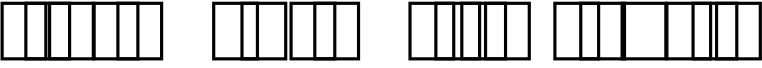
مسار التعددية الذكية في التحالفات

(Smart Multilateralism)

كيف يعمل؟

- عدم الارتهان لمحور واحد
- تنويع الشراكات:
- سياسية – اقتصادية – أمنية – إنسانية
- توزيع الاعتماد الدولي

القاعدة:

... 

نادرًا ما تُحاصر.

أثره التحسيني:

- ✓ تقليل قابلية الابتزاز
- ✓ منع توحيد الضغوط في اتجاه واحد

مسار الدبلوماسية الوقائية والاتصال المبكر

(Preventive Diplomacy & Early Engagement)

كيف يعمل؟

■ التواصل المبكر مع:

• الأمم المتحدة

• الشركاء

• المنظمات المؤثرة

■ شرح الخطوات الوطنية قبل صدور التقارير

■ عدم انتظار "الإدانة" للرد

أثره التحسيني:

✓ إغلاق مسار التصعيد

✓ تفريغ التقارير من قوتها السياسية

القاعدة الحاسمة:

من يصل أولاً إلى

الطاولة... يضع جدولها

استخدام الشرعية الدولية للحماية وفق المسارات

نوع الأزمة الشائعة عربيًا	المسار	الإجراء العملي الذي تتخذه الدولة	المثال التطبيقي المختصر	الأثر التحصيني
1 أزمة احتجاجات اجتماعية / استخدام قوة مفرطة	الإدارة الاستباقية للآزمات	الاعتراف المنضبط بالمشكلة دون إنكار أو تهويل	بيان رسمي يعترف بحدوث تجاوزات فردية ويعلن فتح تحقيق قضائي	إسقاط ذريعة "التدخل لإنقاذ"
2 أزمة أمنية داخلية تُستغل حقوقيًا	امتلاك السردية القانونية	توصيف الأزمة كملف قانوني داخلي	توصيف الحدث كـ "قضية إنفاذ قانون قيد التحقيق القضائي"	منع إعادة توصيفها كتهديد دولي
3 ادعاءات تعذيب أو سوء معاملة	تفعيل القانون الدولي	الاستناد إلى اتفاقيات مصادق عليها	الاستشهاد باتفاقية مناهضة التعذيب مع توضيح الآليات الوطنية	تحويل القانون إلى درع دفاع
4 أزمة تشريعية أو مؤسسية	بناء صورة الدولة المسؤولة	إعلان خطة إصلاح واقعية ومحددة زمنيًا	تعديل تشريعي + تدريب أجهزة + إنشاء آلية رقابة مستقلة	تقليل قابلية الشيطنة
5 تراكم شكاوى	تحصين الجبهة	فتح قنوات تظلم	تفعيل مؤسسية وطنية مستقلة	سحب الشكاوى

تختلف وظيفة الشرعية الدولية باختلاف نوع الأزمة، ولا تُستخدم كأداة حماية إلا إذا أُديرت عبر مسارات متناسبة مع طبيعة الخلل الداخلي، وبمنطق استباقي يمنع تحويل الخطأ الوطني إلى ذريعة تدخل خارجي.

المبدأ:

**الأزمة نفسها لا تُدَوَّل...
طريقة إدارتها هي
التي تُدَوَّلها.**

كيف فُتح باب

الأزمات عندما تُدار خطأً

التدويل فعلياً

نوع الأزمات	كيف تمّ التدويل	مثال واقعي حدث	مصادر موثوقة
1 احتجاجات اجتماعية / استخدام قوة مفرطة	إنكار رسمي + قمع واسع + غياب تحقيق داخلي	سوريا (2011) تقارير أممية ← بيانات إدانة لجان تحقيق	تقارير مجلس حقوق الإنسان - الأمم المتحدة
2 أزمة أمنية داخلية	توصيف سياسي غامض + خطاب أمني مطلق	ليبيا (2011) إعادة توصيف الأزمة كتهديد للسلم الدولي	قرار مجلس الأمن 1973
3 ادعاءات تعذيب / انتهاكات جسيمة	غياب آليات وطنية + إنكار متكرر	العراق (2003) قبل التدخل إحالة لآليات دولية + عقوبات	تقارير هيومن رايتس ووتش
4 أزمة دستورية / سياسية	قرارات أحادية دون مسار قانوني جامع	تونس (2021-2023) ضغط سياسي + ربط المساعدات بالإصلاح	بيانات الاتحاد الأوروبي + صندوق النقد
5 انهيار اقتصادي - مؤسسي	تعدد مراكز القرار + غياب خطة وطنية	لبنان (2019) وصاية مالية دولية غير مباشرة	تقارير البنك الدولي
6 نزاع داخلي مسلح	فقدان السيطرة على الإقليم	الصومال تدخل عسكري + بعثات أممية	قرارات مجلس الأمن
7 أزمة إنسانية ممتدة	غياب إدارة وطنية للأزمة	اليمن تدويل إنساني + تدخلات متعددة	تقارير OCHA و UNDP

رابعًا: التعريف السيادي الواقعي للشرعية الدولية (صياغة تأسيسية):

الشرعية الدولية ليست حكمًا أخلاقيًا نهائيًا،
ولا التزامًا قانونيًا مجردًا،
بل حالة توازن ديناميكي،
تُقاس بقدرة الدولة على إدارة الداخل،
وضبط علاقتها بالخارج،
ومنع تحويل أزماتها إلى أدوات ضغط أو تدخل.
هذا التعريف:

✓ لا يُنكر القانون

✓ لا يرفض القيم

✓ لكنه يُعيد مركز الثقل إلى الدولة نفسها

خامسًا: العلاقة البنيوية بين

السيادة
والشرعية

(الخريطة
المفاهيمية)
العلاقة ليست

خطية... بل بنيوية:

حقوق الإنسان



جزء من الشرعية
الداخلية



تؤثر في الشرعية
الدولية

❓ أي خلل في هذه
السلسلة:

يفتح باب التدويل
حتى لو رُفعت أعلى شعارات
السيادة

سادسًا: متى تتحول الشرعية إلى أداة ضغط؟

تتحول الشرعية من حماية إلى ضغط عندما:

- 0 تفشل الدولة في إدارة أزماتها
- 0 تُنكر الأخطاء بدل معالجتها
- 0 تترك فراغًا سرديًا وإعلاميًا
- 0 تفقد السيطرة على خطابها الحقوقي

هنا لا تُسحب الشرعية دفعة واحدة
بل تُعاد صياغتها خارجيًا

سابعًا: الشرعية كأداة تحصين

كيف تُدار الشرعية لصالح الدولة؟

- 0 الاعتراف بالمشكلة لا إنكارها
 - 0 المبادرة لا ردّ الفعل
 - 0 إدارة الحقوق ضمن السيادة لا ضدها
 - 0 استخدام الدبلوماسية الوقائية بدل المواجهة المتأخرة
- وهذا يربط مباشرة بالمحاضرات السابقة:**
- 0 إدارة الأزمات
 - 0 منع التدويل
 - 0 التحصين الخارجي

